

San Isidro, 5 de mayo de 1987.

**PROMULGADA POR DTO N° 1148
Del 19 de mayo de 1987**

Al señor Intendente Municipal

Dr. Melchor Ángel Posse

S _____ / _____ D:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente con el objeto de comunicarse que el Honorable Concejo Deliberante en su PRIMERA REUNIÓN - PRIMERA SESION ORDINARIA de fecha 4 de mayo de 1987, ha sancionado la ORDENANZA N° 6315, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA N° 6315

ARTICULO 1°.- La presente norma regirá la habilitación, el funcionamiento y control de *****las ferias artesanales, de arte o de cualquier otro tipo que puedan considerarse de interés cultural y/o turístico, existentes a la fecha, o a crease en el futuro.

HABILITACIÓN DE FERIAS

ARTICULO 2°.- Facultase al D.E. a habilitar ferias artesanales en los lugares que considere *****apropiados procurando que no haya más de una por localidad y que estén situadas entre sí a distancia mayor de veinte (20) cuadras, Señalándose que a la fecha se encuentran en funcionamiento las ferias arte artesanales de la Plaza "Bartolomé Mitre" de San Isidro y la Plaza "9 de Julio" de Martínez.

ARTICULO 3°.- Cuando razones de orden, higiene estética o cualquier otra razón de interés *****público debidamente justificada lo aconsejare., el D.E. en ejercicio del poder de policía correspondiente podrá disponer el traslado total o parcial de las ferias.

ARTESANOS, PERMISIONARIOS Y AYUDANTES

ARTICULO 4°.- Solo podrán ser permisionarios de los puestos de las ferias los artesanos ***** inscriptos en el respectivo registro. A los efectos de la presente norma, se denomina artesanos a aquellas personas que elaboran o confeccionan mercaderías u objetos de arte sin la utilización de maquinarias que posibiliten la producción seriada o industrial de los mismos.

ARTICULO 5°.- Se considera permisionario a toda persona que sea titular de un puesto de *****exhibición y venta en las ferias artesanales.

ARTICULO 6°.- Cada permisionario o titular podrá nombrar un ayudante que lo secunde
*****en la atención del puesto. Los ayudantes deberán reunir idénticos requisitos que los que se exigen para ser titulares.

ARTICULO 7°.- El permisionario y ayudante deberán contar con permiso oficial y autorización
*****respectivamente, otorgados de conformidad con la presente y sus disposiciones reglamentarias. A todos los efectos de esta Ordenanza el permisionario responderá ante la Comuna por sus incumplimientos y por los de su ayudante.

ARTICULO 8°.- Ningún permisionario ni ayudante podrá poseer local comercial en el Partido
*****donde vendan el mismo tipo de productos que se exhiban o vendan en la feria artesanal. Cada permisionario dispondrá de un solo permiso habilitante, por un solo puesto y no podrá trabajar en más de una feria artesanal. Si incumplimiento de este artículo será sancionado con la supresión del permiso y la eliminación del Registro de Artesano-

ARTICULO 9°.- El permisionario solo podrá exponer piezas de su producción no permitiéndosele la exhibición y/o venta de aquellos objetos que no hayan sido elaborados por el, ya que ello se considera reventa. Asimismo, podrá la autoridad de aplicación de la presente requerir al artesano la ejecución práctica del producto que exponen, mostrando al público su condición artesanal, en todas o en algunas de las etapas de elaboración.

ARTICULO 10°.- En caso que el permisionario desee cambiar de especialidad deberá solicitar la pertinente autorización de la Comisión Mixta de Ferias.

ARTICULO 11°.- Todo permisionario deberá contar con libreta sanitaria, expedida por la
*****Municipalidad de San Isidro.

ARTICULO 12°.- El Departamento Ejecutivo llevará un Registro de Permisionarios y un
*****legajo o expediente por cada permisionario, donde además de los datos señalados en el artículo 16°, se adjuntarán eventuales calificaciones, actuaciones que lo distingan en su comportamiento o idoneidad y en su caso, sanciones aplicadas.

PERMISOS

ARTICULO 13°.- Declarándose caducos la totalidad de los permisos otorgados con anterior-

ridad, a la entrada en vigencia de la presente, estableciéndose un plazo de treinta (30) días corridos a partir de la misma fecha para que los permisionarios soliciten su renovación, la que se otorgará de acuerdo con lo previsto en esta norma.

ARTICULO 14°.- Los permisos que se otorguen revisten carácter precario, personal e intransferible, tendrán validez por un término no mayor de 1 (un) año y serán renovables por iguales periodos. Los permisos podrán ser revocados antes de su vencimiento por causas expresamente previstas en la presente, sin que ello de derecho a reclamo o indemnización alguna.

ARTICULO 15°.- Vencido el término del permiso y no producida su renovación en el plazo que para ello se otorgue, el permisionario desalojara el lugar bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de efectuarse la desocupación por la vía administrativa, con el uso de la fuerza pública si fuere menester, trasladándose los efectos que sean de propiedad de jaquel el lugar que la Municipalidad determine., no responsabilizándose por su deterioro o pérdida quedando a cargo del permisionario los gastos del traslado y depósito. Transcurridos 15 (quince) días corridos contados de la fecha de retiro sin que el responsable se presentare a reclamar los elementos aludidos, la Municipalidad dispondrá su entrega a entidades de bien publico.

ARTICULO 16°.- Los permisos contendrán los datos personales del artesano, nombre del ayudante, feria a la que pertenece, especialidad en que trabaje, número de permiso, fotografías del titular y del ayudante, fecha de vigencia del mismo y sello y firma de la dependencia y funcionario autorizante. Dicho permiso deberá exhibirse en lugar bien visible del puesto durante los días que funcione la feria.

PUESTOS

ARTICULO 17°.- El Departamento Ejecutivo determinará el número de puestos que podrá ser cada feria, no pudiéndose exceder la cantidad de 150 (ciento cincuenta) y determinará su emplazamiento en los lugares que considere aptos para tal fin, conforme a las características del lugar.

ARTICULO 18°.- Los puestos no podrán tener más de 2 m² de superficie ni más de 2 m de altura, debiendo la Comisión Mixta de Ferias proponer un modelo de puesto que será uniforme para todos los permisionarios. Quienes no se ajusten a estas exigencias no podrán armar sus puestos. Los permisionarios solo podrán cambiar, la ubicación y número de su puesto con autorización de la Comisión Mixta de Ferias. A tal efecto se con

feccionara un registro de permisionarios de la misma feria que deseen cambiar su ubicación y dicha Comisión los autorizara en función de las vacantes que se produzcan y al orden establecido en el mencionado registro. Ello se realizara con carácter previo al ingreso de nuevos permisionarios a la feria.

ARTICULO 19°.- El Departamento Ejecutivo deberá preservar 2 (dos) lugares para artesanos del interior o del exterior del país, y otros 2 (dos) lugares para artistas plásticos invitados, quienes podrán exponer hasta un máximo de cuatro veces.

ARTICULO 20°.- La Instalación de los puestos y su levantamiento al término de cada jornada así como el mantenimiento de la higiene y la limpieza del lugar en que se encuentran establecidos se hallarán a cargo de los permisionarios, como asimismo el mantenimiento de los sanitarios que se encontraren en los lugares donde funcionan las ferias.

FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 21°.- El funcionamiento de las ferias será de carácter obligatorio los días domingos en el horario de 11 a 18 hs, el que podrá ser extendido hasta las 20hs. durante los meses de octubre a marzo. Funcionará con carácter optativo, a juicio del Departamento Ejecutivo y en el mismo horario los días sábados y feriados.-

ARTICULO 22°.- Los permisionarios podrán armar sus puestos hasta una hora después de la hora indicada como inicio de la feria, transcurrida la cual no podrá hacerlo, considerándose ausente.

ARTICULO 23°.- En cada feria se establecerá un registro de firmas para control de asistencia, el que estará a cargo del inspector actuante.-

ARTICULO 24°.- Se revocará el permiso de aquellos titulares que incurran en más de (tres) ausencias alternadas injustificadas por trimestres en 2 (dos) o más ausencias seguidas injustificadas.

ARTICULO 25°.- Las ausencias por enfermedad deberán ser justificadas ante el Departamento Ejecutivo ante la semana siguiente con certificado médico donde aclare debidamente la causa y el tiempo que duró su recuperación.

ARTICULO 26°.- El Departamento Ejecutivo justificará las siguientes ausencias debidamente documentadas:

Por fallecimiento de familiar: el fin de semana siguiente a la fecha del mismo.

a) Por casamiento: dos fines de semana a partir de la fecha del mismo.

c) Por maternidad: siete fines de semana antes y siete fines de semana después del parto.

ARTICULO 27°.- Cada permisionario tendrá derecho a una licencia anual de 30 (treinta) días corridos que podrá ser fraccionada en dos periodos iguales de 15 (quince) días corridos cada uno debiendo comunicar al Departamento Ejecutivo la fecha, en que hará uso de la licencia, con no menos de 15 (quince)- días de anticipación.

ARTICULO 28°.- Se encuentra absolutamente prohibido y/o venta de productos que no sean de carácter artesanal, conforme a los siguientes criterios de evaluación:

- a) Transformación de material: esta condición se cumple cuando partiendo de una materia prima determinada, se verifique un proceso de transformación;
- b) Oficio: El artesano debe demostrar en sus trabajos el conocimiento de los materiales y la técnica que aplica para obtener sus muestras artesanales. Esta técnica debe ser aplicada con idoneidad y suficiencia, de tal manera que sea demostrativa del indudable origen de los productos que vende;
- c) Originalidad y propiedad del diseño: una pieza artesanal debe identificar a su productor. El diseño y la solución de la pieza deben mantener coherencia con el artesano. No debe ser copia de diseños existentes en otras ferias;
- d) Funcionalidad: la pieza debe cumplir el fin para el cual ha sido creada.

COBERTURA DE VACANTES

ARTICULO 29°.- El ingreso de nuevos artesanos se hará exclusivamente por la feria de Martínez y en su caso, por la última feria que se haya creado. El Portu

lante deberá encontrarse inscripto en el Registro de Artesanos por cuya inscripción tendrá derecho al ingreso arriba señalado si hubiere vacante, previo permiso otorgado por el Departamento Ejecutivo.

SISTEMA DE PASES

ARTICULO 30°.- Luego de un (1) año en la feria de ingreso, el postulante tiene derecho de *****inscribirse en el Libro de Pases. Producida vacante en alguna feria, la Comisión Mixta de Ferias hará conocer esta circunstancia a los interesados de la especialidad correspondiente que inscripto en el Libro de pases hayan solicitado el pase a la feria en que se produjo la vacante. Si hubiera más de un interesado para ocupar dicha vacante, la Comisión Mixta de Ferias llamará a presentación de muestras y dictaminará cual de ellas reúne mayores méritos de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 28°, dando prioridad a los que tengan residencia efectiva en el Partido. En caso de igualdad tendrá prioridad el pedido de mayor antigüedad.

REGISTRO DE ARTESANOS

ARTICULO 31°.- El Departamento Ejecutivo llevará un Registro de Artesanos en el que ***** deberán obligatoriamente inscribirse aquellos que deseen instalar un puesto en cualquier feria del Partido, o actuar como ayudantes. La Comisión Mixta de Ferias procederá a evaluar las muestras que presenten los interesados, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 28° y decidir en forma inapelable su inscripción o rechazo. Si el interesado fuera rechazado, no podrá presentar nueva solicitud por un plazo de seis (6) meses.

COMISIÓN MIXTA DE FERIAS

ARTICULO 32°.- Estará integrada por tres representantes del Departamento Ejecutivo y ***** tres sargentos. Los cargos serán “ad-honorem” y durarán un (1) en sus funciones. Podrán sesionar con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y las decisiones se tomarán por simple mayoría. El presidente será designado por el Departamento Ejecutivo y tendrá doble voto en caso de empate. Los representantes artesanos serán elegi

dos democráticamente en asambleas convocadas con no menos de un mes de anticipación, a la que podrán concurrir artesanos de todas las ferias.

ARTICULO 33°.- La principal función de esta Comisión es la de dictaminar sobre el carácter artesanal de las piezas y del trabajo que realicen los artesanos para inscribirse en el Registro de Artesanos. Además tendrán las siguientes funciones:

- a) Fiscalizar las ferias en cuanto a la artesanía de las piezas en exhibición y / o venta;
- b) Podrá solicitar a los artesanos y/o ayudantes la ejecución de un trabajo o parte del mismo. Dentro de esta facultad se encuentra la de visitar sus talleres;
- c) Remitirá sus dictámenes al Departamento Ejecutivo para el otorgamiento de permisos o aplicación de sanciones.

SANCIONES

ARTICULO 34°.- Las sanciones aplicar son: apercibimiento, sus pensión y expulsión.

***** Son causales de apercibimiento:

- a) no cumplir el horario establecido o con la asistencia mínima;
- b) no respetar la ubicación de los puestos;
- c) no colaborar con la limpieza. Un número mayor de cinco (5) apercibimientos es causal de suspensión.

Son causales de suspensión:

- a) apercibimientos reiterados;
- b) negarse a dar ingreso al taller a la Comisión Mixta de Ferias;
- c) Cometer actos de inconducta o deshonestidad con respecto a sus compañeros y para con el público.

Son causales de expulsión:

- a) tener en su puesto y/o vender productos no artesanales;
- b) vender la producción de terceros;
- c) copiar los diseños de otros artesanos;
- d) tener personal trabajando para el en la producción y/o en la atención del puesto;
- e) tener local habilitado en el Partido donde venda artículos de producción artesanal;
- f) las demás previstas expresamente en esta Ordenanza.

La aplicación de las sanciones será resuelta por el Departamento Ejecutivo con citación y descargo del interesado y previo dictamen de la Comisión Mixta de Ferias.

Las presentes sanciones, también serán aplicadas a los ayudantes, en cuanto fueren pertinentes.

REGLAMENTACIONES

ARTICULO 35°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente en cuanto sea necesario, estableciendo el o los órganos de aplicación y de control.

DISPOSICIONES TRANSITORIOS

ARTICULO 36°.- Producida la caducidad establecida en el artículo 13°, con respecto a la feria artesanal de la localidad de San Isidro, el Departamento Ejecutivo de la localidad de san Isidro, el Departamento Ejecutivo procederá como a continuación se detalla:

- a) Realizará un operativo a través de la Comisión Mixta de Ferias tendiente a desalojar a todos aquellos que hayan colocado puestos sin tener autorización escrita con anterioridad a la sanción de la presente norma.
- b) En un plazo de 45 (cuarenta y cinco) días corridos aquellos que solicitaron la renovación de sus permisos de conformidad con el artículo 13°, deberán inscribirse en el Registro de Artesanos.
- c) Si luego del tal procedimiento resultase un número superior a 150 (ciento cincuenta) interesados, se admitirán aquellos que poseían autorización escrita antes de la sanción de este norma, no cubriéndose las vacantes que se vayan produciendo en el futuro hasta alcanzar la cifra arriba indicada.

ARTICULO 37°.- Aquellos artesanos que no presentaren la solicitud aludida en el artículo 13°, o que habiéndolo hecho, no cumplieren en tiempo útil con el artículo precedente perderán la posibilidad de renovar el permiso, por lo quedará definitivamente caducado.

ARTICULO 38°.- Los permisionarios deberán hacerse cargo de las obras que sean necesarios para la puesta en funcionamiento de los sanitarios que se encuentren en los lugares establecidos en el artículo 2°. El plazo para la realización de estos trabajos será de 90 (noventa) días a partir de la regularización que la citada Ordenanza expresa.

ARTICULO 39°.- Derogase la Ordenanza N° 5187 y toda otra disposición dictada en su consecuencia que se oponga a la siguiente norma.

ARTICULO 40°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.

2.13.10.

Ref. Expte Nro. 11306-HCD-1986.

Sirva la presente nota de atenta nota de envío.